MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Direito Tributário

Tributos e espécies, limitações ao poder de tributar, imunidades, obrigação e responsabilidade, crédito tributário, decadência e prescrição, processo tributário e impostos em espécie, organizados do jeito que a FGV cobra.

5 questões na 1ª fase | Grupo **B** | Leitura: **cerca de 55 min**

Como usar esta sinopse

> Tributário é a disciplina das tabelas: exceções à legalidade e às anterioridades, causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito, prazos de decadência e prescrição. Quem domina essas tabelas e as regras de responsabilidade acerta a maior parte das 5 questões.

5	3	5	13
questões por prova, em média	a meta mínima de acertos	anos: decadência e prescrição	seções com tabelas e exemplos

O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Direito Tributário na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

LEI SECA
O dispositivo exato que você precisa ler.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 Conceito e espécies de tributos
2 Competência tributária
3 Legalidade e anterioridades
4 Outras limitações e imunidades
5 Obrigação tributária e fato gerador
6 Responsabilidade tributária
7 Lançamento e crédito tributário
8 Suspensão, extinção e exclusão
9 Decadência e prescrição
10 Garantias, privilégios e administração
11 Processo tributário
12 Impostos em espécie e Reforma Tributária
13 Pegadinhas, números e revisão final

1 Conceito e espécies de tributos

> Tributo é toda **prestação pecuniária compulsória**, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que **não constitua sanção de ato ilícito**, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada (CTN, art. 3º).

- Como tributo não é sanção, a **multa** não é tributo. Mas a renda obtida com atividade ilícita pode ser tributada (*pecunia non olet*, art. 118).
- A natureza jurídica do tributo é determinada pelo **fato gerador**, sendo irrelevantes a denominação e a destinação legal do produto da arrecadação (art. 4º). Essa regra vale para impostos, taxas e contribuições de melhoria; para empréstimos compulsórios e contribuições, a destinação importa.

As cinco espécies (teoria pentapartida, adotada pelo STF)

Espécie	Fato gerador	Observações
Imposto	Situação **independente** de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte (art. 16). Não vinculado.	É vedada a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, com as exceções constitucionais (CF, art. 167, IV).
Taxa	Exercício regular do **poder de polícia** ou utilização, efetiva ou potencial, de **serviço público específico e divisível** (art. 77).	Não pode ter base de cálculo própria de impostos (CF, art. 145, § 2º). Mas é constitucional adotar um ou mais elementos da base de cálculo de imposto, desde que não haja integral identidade (SV 29).
Contribuição de melhoria	Valorização imobiliária decorrente de **obra pública** (art. 81).	Limite total: a despesa realizada; limite individual: o acréscimo de valor do imóvel.
Empréstimo compulsório	Instituído pela **União**, por **lei complementar**, para despesas extraordinárias de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ou para investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional (CF, art. 148).	A aplicação dos recursos é vinculada à despesa que fundamentou a instituição. É restituível.
Contribuições especiais	Sociais, de intervenção no domínio econômico (CIDE) e de interesse das categorias profissionais ou econômicas (CF, art. 149), além da contribuição para o custeio da iluminação pública (art. 149-A).	Em regra, competência da União. Estados e Municípios instituem contribuição previdenciária de seus servidores; Municípios e DF, a COSIP.

- A taxa de **coleta, remoção e tratamento de lixo domiciliar** é constitucional (SV 19). O serviço de **iluminação pública** não pode ser remunerado por taxa (SV 41), mas por contribuição (COSIP).
- **Taxa × preço público (tarifa):** a taxa é compulsória e decorre de lei; a tarifa é facultativa e decorre de contrato (Súmula 545 do STF).
- As anuidades cobradas pelos conselhos profissionais têm natureza de tributo (contribuição de interesse de categoria profissional). A anuidade da OAB, segundo o STJ, não tem natureza tributária.

2 Competência tributária

- Competência tributária é a aptidão para **instituir** tributos por lei. É **indelegável**, **irrenunciável**, **incaducável** (o não exercício não a transfere a outro ente) e **facultativa** (arts. 7º e 8º do CTN).
- **Capacidade tributária ativa** é a aptidão para arrecadar e fiscalizar, e **pode ser delegada** a outra pessoa jurídica de direito público (art. 7º). Exemplo: o Município que fiscaliza e cobra o ITR, ficando com 100% da arrecadação (CF, art. 153, § 4º, III).

Competências especiais da União

Competência	Requisitos
Residual (CF, art. 154, I)	Novos impostos, mediante **lei complementar**, desde que sejam **não cumulativos** e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos já discriminados na Constituição. O mesmo vale para novas contribuições de seguridade social (art. 195, § 4º).
Extraordinária (art. 154, II)	Impostos extraordinários, na iminência ou no caso de **guerra externa**, compreendidos ou não em sua competência, suprimidos gradativamente cessadas as causas. Podem ser instituídos por **lei ordinária** ou medida provisória.

Função da lei complementar (CF, art. 146)

Cabe à lei complementar dispor sobre **conflitos de competência**; regular as **limitações constitucionais** ao poder de tributar; estabelecer **normas gerais** em matéria tributária, especialmente sobre definição de tributos e suas espécies, fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos, obrigação, lançamento, crédito, **prescrição e decadência**; e definir tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte. O CTN, embora seja lei ordinária, foi **recepcionado como lei complementar**.

> **ATENÇÃO**
> São tributos que exigem **lei complementar** para sua instituição: empréstimo compulsório, impostos residuais, contribuições residuais de seguridade social e o imposto sobre grandes fortunas. Prazos de prescrição e decadência também são matéria de lei complementar: lei ordinária que os altere é inconstitucional (SV 8).

3 Legalidade e anterioridades

Legalidade (CF, art. 150, I)

É vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. A medida provisória pode instituir ou majorar tributos, inclusive impostos, observadas as regras de anterioridade (art. 62, § 2º).

Exceções: o Poder Executivo pode, por ato próprio (decreto), alterar as **alíquotas** do II, IE, IPI e IOF, nas condições e limites da lei (art. 153, § 1º); reduzir e restabelecer as alíquotas da CIDE-combustíveis (art. 177, § 4º, I, b); e as alíquotas do ICMS monofásico sobre combustíveis são definidas por deliberação dos Estados (art. 155, § 4º, IV).

- Não constitui majoração de tributo a **atualização do valor monetário** da base de cálculo (CTN, art. 97, § 2º). Mas é inconstitucional majorar o valor venal dos imóveis para fins de IPTU por decreto, em percentual superior aos índices oficiais de correção monetária (Súmula 160 do STJ).

- Norma legal que altera o **prazo de recolhimento** de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade (SV 50).

Anterioridade anual e nonagesimal (CF, art. 150, III, b e c)

É vedado cobrar tributos no mesmo **exercício financeiro** em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, e antes de decorridos **90 dias** da data em que haja sido publicada essa lei. As duas regras se aplicam **cumulativamente**, salvo exceções.

Não observam a anterioridade anual	Não observam a noventena
II, IE, IPI, IOF	II, IE, IOF
Empréstimo compulsório de calamidade ou guerra	Empréstimo compulsório de calamidade ou guerra
Imposto extraordinário de guerra	Imposto extraordinário de guerra
Restabelecimento da CIDE-combustíveis e do ICMS-combustíveis	**IR**
Contribuições para a seguridade social (só observam 90 dias, art. 195, § 6º)	Fixação da **base de cálculo do IPTU e do IPVA**

PARA MEMORIZAR

Os campeões de exceção são **II, IE, IOF e os extraordinários** (guerra e calamidade): não observam nenhuma das duas. O **IPI** respeita só a noventena. O **IR** e a base do **IPTU/IPVA** respeitam só a anual.

COMO CAI

Lei publicada em 20 de dezembro de 2026 aumentou a alíquota do IR. **Quando o aumento pode ser cobrado?**

A partir de 1º de janeiro de 2027. O IR observa a anterioridade anual, mas é exceção à noventena; basta a virada do exercício.

4 Outras limitações e imunidades

- **Irretroatividade (art. 150, III, a):** é vedado cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. A lei tributária retroage quando for expressamente interpretativa, ou, em ato não definitivamente julgado, quando deixar de definir o fato como infração ou cominar penalidade menos severa (CTN, art. 106).
- **Não confisco (art. 150, IV):** vedado utilizar tributo com efeito de confisco. O STF aplica o princípio também às **multas**, considerando confiscatórias, em regra, as multas punitivas superiores a 100% do tributo.
- **Liberdade de tráfego (art. 150, V):** vedado estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de **pedágio** pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público.
- **Isonomia (art. 150, II):** vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função.

Imunidades (CF, art. 150, VI)

As imunidades são limitações constitucionais que alcançam, em regra, apenas **impostos**, e não taxas ou contribuições.

Imunidade	Alcance e jurisprudência
Recíproca (alínea a)	Patrimônio, renda ou serviços dos entes federativos entre si. Estende-se às **autarquias e fundações** públicas, quanto ao vinculado às suas finalidades essenciais. O STF a estende às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público em regime de monopólio, como os **Correios**. Não alcança o patrimônio relacionado à exploração de atividade econômica nem exonera o promitente comprador do imóvel (§ 3º).
Templos de qualquer culto (alínea b)	Abrange patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais, inclusive das entidades religiosas e das organizações assistenciais e beneficentes a elas vinculadas (EC 132/2023). Os cemitérios que são extensões de entidades religiosas também são imunes.
Partidos, sindicatos de trabalhadores, entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos (alínea c)	Atendidos os requisitos da lei complementar: não distribuir patrimônio ou renda, aplicar integralmente no país os recursos na manutenção de seus objetivos e manter escrituração regular (CTN, art. 14). Os sindicatos **patronais** não são imunes.
Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão (alínea d)	Imunidade objetiva: alcança o produto, não a editora. Inclui o livro eletrônico e os suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo, como os leitores de e-book (SV 57).
Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil (alínea e)	Com obras musicais de autores brasileiros ou interpretadas por artistas brasileiros, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas.

- Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a entidade imune, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais foi constituída (SV 52).
- A imunidade tributária não dispensa o cumprimento das **obrigações acessórias** nem a retenção de tributos na fonte (CTN, art. 9º, § 1º).

ATENÇÃO

Imunidade está na **Constituição** (não incidência qualificada). Isenção está na **lei** (exclusão do crédito). A FGV troca os dois conceitos. E as "isenções" da Constituição para entidades beneficentes quanto às contribuições sociais (art. 195, § 7º) são, na verdade, imunidades.

5 Obrigação tributária e fato gerador

Obrigação principal (art. 113, § 1º)	Obrigação acessória (art. 113, § 2º)
Pagar **tributo ou penalidade pecuniária**. Nasce com a ocorrência do fato gerador e se extingue juntamente com o crédito.	Prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou da fiscalização (emitir nota fiscal, entregar declaração, escriturar livros).
Decorre de **lei**.	Decorre da **legislação tributária** (inclui decretos e normas complementares).

A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, **converte-se em obrigação principal** relativamente à penalidade pecuniária (art. 113, § 3º).

Sujeitos da obrigação

- **Sujeito ativo:** a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o tributo (art. 119).
- **Sujeito passivo (art. 121):** o **contribuinte**, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador; e o **responsável**, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
- As **convenções particulares**, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, **não podem ser opostas à Fazenda Pública** para modificar a definição legal do sujeito passivo (art. 123). Exemplo: o contrato de locação que transfere o IPTU ao inquilino não obriga o Município.
- **Capacidade tributária passiva** independe da capacidade civil, de achar-se a pessoa sujeita a medidas que importem privação ou limitação de suas atividades, e de estar a pessoa jurídica regularmente constituída (art. 126).
- **Solidariedade (arts. 124 e 125):** são solidárias as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador e as expressamente designadas por lei. A solidariedade tributária **não comporta benefício de ordem**.

Domicílio tributário (art. 127)

Na falta de eleição pelo contribuinte, considera-se domicílio da pessoa natural a sua residência habitual; da pessoa jurídica de direito privado, o lugar da sua sede ou de cada estabelecimento, quanto aos atos ou fatos que derem origem à obrigação. A autoridade pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização.

6 Responsabilidade tributária

Responsabilidade dos sucessores

Situação	Regra
Aquisição de imóvel (art. 130)	Os créditos relativos a impostos sobre a propriedade, taxas pela prestação de serviços referentes ao imóvel e contribuições de melhoria sub-rogam-se na pessoa do adquirente, **salvo quando conste do título a prova de sua quitação**. Na **arrematação em hasta pública**, a sub-rogação ocorre sobre o **respectivo preço**: o arrematante recebe o bem livre de débitos.
Causa mortis (art. 131)	O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro respondem pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada essa responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação. O espólio responde pelos tributos devidos pelo de cujus até a abertura da sucessão.
Fusão, transformação ou incorporação (art. 132)	A pessoa jurídica resultante responde pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas fusionadas, transformadas ou incorporadas. Inclui as **multas**, moratórias ou punitivas, referentes a fatos geradores anteriores à sucessão (Súmula 554 do STJ).
Aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento (art. 133)	O adquirente que continuar a exploração responde **integralmente**, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; e **subsidiariamente** com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar, dentro de **6 meses**, nova atividade no mesmo ou em outro ramo. Não se aplica à alienação judicial em processo de **falência** ou de filial ou unidade produtiva isolada em **recuperação judicial**.

Responsabilidade de terceiros

- **Art. 134:** nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, os pais (pelos tributos devidos pelos filhos menores), os tutores e curadores, os administradores de bens de terceiros, o inventariante, o administrador judicial, os tabeliães e os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Apesar da letra "solidariamente", a responsabilidade é, na prática, **subsidiária**, e alcança apenas as **multas de caráter moratório**.
- **Art. 135:** são **pessoalmente** responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações resultantes de atos praticados com **excesso de poderes ou infração de lei**, contrato social ou estatutos, os mandatários, prepostos e empregados, e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
- O **simples inadimplemento** da obrigação tributária pela sociedade **não gera**, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente (Súmula 430 do STJ).
- Presume-se **dissolvida irregularmente** a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435 do STJ).

Responsabilidade por infrações e denúncia espontânea

- A responsabilidade por infrações da legislação tributária **independe da intenção** do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (art. 136), salvo disposição de lei em contrário.
- **Denúncia espontânea (art. 138):** a responsabilidade é excluída quando o sujeito passivo confessa a infração, acompanhada do **pagamento do tributo devido e dos juros de mora**, ou do depósito, antes de qualquer

procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Afasta a **multa**, inclusive a moratória.

- Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de procedimento de fiscalização.
- O benefício da denúncia espontânea **não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo** (Súmula 360 do STJ). O parcelamento também não configura denúncia espontânea.

> **COMO CAI**
>
> João comprou uma loja e continuou o negócio no mesmo local. O vendedor, dois meses depois, abriu uma padaria em outro bairro. **Como João responde pelos tributos anteriores da loja?**
>
> Subsidiariamente. Como o alienante iniciou nova atividade dentro de 6 meses, o adquirente responde de forma subsidiária (art. 133, II). Se o vendedor tivesse encerrado as atividades, João responderia integralmente.

7 Lançamento e crédito tributário

- **Lançamento (art. 142):** procedimento administrativo, privativo da autoridade, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a penalidade. É atividade **vinculada e obrigatória**, sob pena de responsabilidade funcional.
- O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144). Aplica-se, porém, a legislação posterior que tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização ou ampliado os poderes de investigação (§ 1º).

Modalidades de lançamento

Modalidade	Como funciona	Exemplos
De ofício (art. 149)	A autoridade realiza todos os atos, sem participação do sujeito passivo. Também é usado para revisar os demais lançamentos.	IPTU, IPVA, taxas, multas.
Por declaração (art. 147)	O sujeito passivo presta informações, e a autoridade efetua o lançamento.	ITBI, ITCMD, em regra.
Por homologação (art. 150)	O sujeito passivo apura e antecipa o pagamento, sem prévio exame da autoridade, que depois homologa expressa ou tacitamente.	ICMS, IPI, IR, ISS, PIS e Cofins.

- A **homologação tácita** ocorre após **5 anos** contados do fato gerador, se a lei não fixar outro prazo, salvo comprovada ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4º).
- A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal (DCTF, GIA) **constitui o crédito tributário**, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco (Súmula 436 do STJ).
- O lançamento regularmente notificado só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício ou iniciativa de ofício da autoridade, nos casos do art. 149 (art. 145).

8 Suspensão, extinção e exclusão

Suspensão (art. 151)	Extinção (art. 156)	Exclusão (art. 175)
• **Mo**ratória • **De**pósito do montante integral • **Re**clamações e recursos administrativos • **Co**ncessão de liminar em mandado de segurança • Liminar ou tutela antecipada em outras ações • **Pa**rcelamento	• Pagamento • Compensação • Transação • Remissão • Prescrição e decadência • Conversão do depósito em renda • Pagamento antecipado e homologação • Consignação em pagamento julgada procedente • Decisão administrativa irreformável • Decisão judicial transitada em julgado • Dação em pagamento em bens imóveis	• **Isenção** • **Anistia**

PARA MEMORIZAR

Suspensão: **MODERECOPA** (Moratória, Depósito, Reclamações e recursos, Concessão de liminar, Parcelamento). Exclusão: só **isenção e anistia**. Todo o resto do que extingue a dívida está no art. 156.

- A suspensão do crédito **não dispensa** o cumprimento das obrigações acessórias (art. 151, parágrafo único).
- O **depósito** do montante integral só suspende a exigibilidade se for **integral e em dinheiro** (Súmula 112 do STJ). É um direito do contribuinte, independentemente de autorização judicial.
- **Remissão** é o perdão do **tributo** (extinção); **anistia** é o perdão da **multa**, abrangendo exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede (exclusão, art. 180).
- A **isenção** é sempre decorrente de **lei**, que especifique as condições e requisitos exigidos. A isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições não pode ser revogada a qualquer tempo (art. 178).
- Interpreta-se **literalmente** a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações acessórias (art. 111).
- É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da decisão judicial (art. 170-A). A compensação de créditos tributários **não pode ser deferida por medida liminar** (Súmula 212 do STJ).

9 Decadência e prescrição

	Decadência	Prescrição
O que se perde	O direito de **constituir** o crédito (lançar)	A pretensão de **cobrar** o crédito (executar)
Prazo	**5 anos**	**5 anos**
Termo inicial	Regra (art. 173, I): **1º dia do exercício seguinte** àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Homologação com pagamento (art. 150, § 4º): **data do fato gerador**.	Data da **constituição definitiva** do crédito (art. 174).

- Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando **não houver declaração nem pagamento**, o prazo decadencial conta-se pelo art. 173, I (Súmula 555 do STJ). Havendo dolo, fraude ou simulação, também se aplica o art. 173, I.
- A decadência é contada também a partir da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por **vício formal**, o lançamento anteriormente efetuado (art. 173, II).

Interrupção da prescrição (art. 174, parágrafo único)

1. Pelo **despacho do juiz que ordenar a citação** em execução fiscal (redação da LC 118/2005). A interrupção retroage à data da propositura da ação.
2. Pelo protesto judicial ou extrajudicial.
3. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.
4. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe **reconhecimento do débito** pelo devedor (o pedido de parcelamento, por exemplo).

- **Prescrição intercorrente na execução fiscal (Lei 6.830, art. 40):** não localizado o devedor ou bens penhoráveis, o processo fica suspenso por 1 ano; depois, arquivado. Decorridos 5 anos do arquivamento, o juiz, ouvida a Fazenda, pode reconhecer de ofício a prescrição intercorrente (Súmula 314 do STJ).
- Prescrição e decadência são matérias de **lei complementar**: são inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, que fixavam prazo de 10 anos para as contribuições previdenciárias (SV 8).

> **COMO CAI**
>
> Fato gerador do IPTU em 1º de janeiro de 2020. O Município não lançou o tributo. **Até quando pode lançar?**
>
> Até 31 de dezembro de 2025. Pelo art. 173, I, o prazo de 5 anos começa no 1º dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser feito: de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2025.

10 Garantias, privilégios e administração

- Responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e rendas do sujeito passivo, inclusive os gravados com ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, excetuados os bens que a lei declare **absolutamente impenhoráveis** (art. 184).
- **Fraude à execução fiscal (art. 185):** presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente **inscrito em dívida**

ativa, salvo se o devedor reservar bens suficientes ao pagamento total da dívida. A presunção independe de citação ou de registro da penhora, e não se aplica a Súmula 375 do STJ às execuções fiscais (Tema 290 do STJ).

- **Indisponibilidade de bens (art. 185-A):** se o devedor, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal, e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determina a indisponibilidade de seus bens e direitos.
- **Preferências (art. 186):** o crédito tributário prefere a qualquer outro, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Na **falência**, o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais, às importâncias passíveis de restituição e aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado; e os créditos trabalhistas preferem até o limite de **150 salários mínimos** por credor (Lei 11.101, art. 83).
- A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, inventário ou arrolamento (art. 187).

Certidões (arts. 205 e 206)

Tem os mesmos efeitos da certidão negativa (**positiva com efeito de negativa**) a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. A certidão negativa é expedida no prazo de **10 dias** da data da entrada do requerimento.

Dívida ativa

A dívida regularmente inscrita goza da **presunção de certeza e liquidez** e tem efeito de prova pré-constituída. A presunção é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo (art. 204). A Fazenda pode substituir ou emendar a CDA até a prolação da sentença de embargos, mas não pode modificar o sujeito passivo da execução (Súmula 392 do STJ).

11 Processo tributário

Execução fiscal (Lei 6.830/80)

- O executado é citado para, em **5 dias**, pagar a dívida ou garantir a execução (art. 8º).
- Os **embargos à execução fiscal** são oferecidos em **30 dias**, contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia, ou da intimação da penhora (art. 16). Na execução fiscal, os embargos exigem a **garantia do juízo** (§ 1º), ao contrário da execução civil.
- **Exceção de pré-executividade:** é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que **não demandem dilação probatória** (Súmula 393 do STJ), como prescrição, decadência e ilegitimidade evidente. Não exige garantia.
- O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, na dissolução irregular, alcança o sócio que exercia a gerência na data da dissolução, ainda que não o exercesse à época do fato gerador (STJ, Tema 981).

Ações do contribuinte

Ação	Finalidade e regras
Mandado de segurança	Prazo de 120 dias. Pode ser preventivo. É o meio adequado para a **declaração do direito à compensação** tributária (Súmula 213 do STJ), mas não para convalidar compensação já realizada pelo contribuinte (Súmula 460 do STJ). Não substitui a ação de cobrança.
Ação anulatória	Desconstituir o lançamento ou a decisão administrativa. Pode ser acompanhada de depósito para suspender a exigibilidade, mas o depósito não é requisito da ação (SV 28).
Ação declaratória	Declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, normalmente antes do lançamento.
Repetição de indébito	Restituição do tributo pago indevidamente, no prazo de **5 anos** contados da extinção do crédito; nos tributos lançados por homologação, a extinção ocorre no momento do pagamento antecipado (LC 118, art. 3º). Nos tributos **indiretos**, a restituição só é feita a quem prove ter assumido o encargo financeiro ou estar autorizado por quem o assumiu (art. 166; Súmula 546 do STF).
Consignação em pagamento	Recusa de recebimento, subordinação do pagamento ao de outro tributo ou de penalidade, exigências administrativas sem fundamento legal, ou exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público sobre o mesmo fato gerador (art. 164).

- É inconstitucional a exigência de **depósito prévio** como requisito de admissibilidade de ação judicial em que se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário (SV 28), e de recurso administrativo (SV 21).
- É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo (Súmula 70 do STF), a apreensão de mercadorias para esse fim (Súmula 323) e a proibição de o contribuinte em débito adquirir estampilhas ou despachar mercadorias (Súmula 547): são as chamadas **sanções políticas**.

12 Impostos em espécie e Reforma Tributária

Imposto	Ente	Regras que mais caem
IPTU	Município	Pode ser **progressivo** em razão do valor do imóvel e ter alíquotas diferentes conforme localização e uso (CF, art. 156, § 1º); progressivo no tempo, como sanção urbanística (art. 182, § 4º). A base de cálculo pode ser atualizada por decreto apenas pelos índices de correção monetária.
ITBI	Município da situação do bem	Transmissão **inter vivos**, a qualquer título, por ato **oneroso**, de bens imóveis. O fato gerador só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, mediante **registro** no cartório de imóveis (STF, Tema 1124). Não incide sobre a incorporação de bens ao capital de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante for imobiliária.
ISS	Município	Serviços definidos em lei complementar (LC 116/2003). Alíquota **mínima de 2%** e máxima de **5%**. Não incide sobre locação de bens móveis (SV 31).
ITCMD	Estados e DF	Transmissão **causa mortis** e **doação**. Imóveis: compete ao Estado da **situação do bem**; móveis, títulos e créditos: ao Estado onde se processar o inventário ou tiver domicílio o doador (com a EC 132/2023, o do domicílio do falecido). Alíquotas máximas fixadas pelo Senado. A EC 132 tornou o ITCMD obrigatoriamente **progressivo**.
IPVA	Estados e DF	Alíquotas mínimas fixadas pelo Senado; pode ter alíquotas diferenciadas em razão do tipo, valor, utilização e impacto ambiental. Desde a EC 132/2023, pode incidir também sobre veículos aquáticos e aéreos, com exceções (aeronaves agrícolas e de transporte de passageiros, embarcações de pesca e de transporte, entre outras).
ICMS	Estados e DF	**Não cumulativo**, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Não incide sobre operações que destinem mercadorias ao exterior. Não incide no simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular (STF, ADC 49; Súmula 166 do STJ).
IR	União	Informado pelos critérios da **generalidade, universalidade e progressividade** (art. 153, § 2º).
IPI	União	**Seletivo** em função da essencialidade do produto, **não cumulativo**, não incide sobre produtos destinados ao exterior. Observa a noventena, mas não a anterioridade anual.
ITR	União	Progressivo, com alíquotas que desestimulem a propriedade improdutiva. Não incide sobre pequenas glebas rurais exploradas pelo proprietário que não possua outro imóvel. Pode ser fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, que ficam com **100%** da arrecadação.

Reforma Tributária (EC 132/2023 e LC 214/2025)

- Cria o **IBS** (Imposto sobre Bens e Serviços), de competência compartilhada entre Estados, DF e Municípios, que substituirá o **ICMS e o ISS**; a **CBS** (Contribuição sobre Bens e Serviços), federal, que substituirá o **PIS e a Cofins**; e o **Imposto Seletivo**, federal, sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

- O IBS e a CBS são não cumulativos, com base ampla e cobrança no destino. A transição ocorre entre **2026 e 2033**, quando ICMS e ISS deixam de existir.
- Na prova, a FGV ainda cobra majoritariamente as regras do sistema vigente, mas pode perguntar sobre a estrutura geral da Reforma.

13 Pegadinhas, números e revisão final

As 15 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Dizer que a multa é espécie de tributo.
2. Admitir taxa de iluminação pública.
3. Dizer que a competência tributária pode ser delegada. Só a capacidade tributária ativa pode.
4. Admitir empréstimo compulsório ou imposto residual por lei ordinária.
5. Aplicar a noventena ao IR, ou a anterioridade anual ao IPI.
6. Dizer que a alteração do prazo de recolhimento se sujeita à anterioridade.
7. Estender imunidade a taxas e contribuições, ou dispensar obrigações acessórias por causa dela.
8. Opor à Fazenda o contrato que transfere o IPTU ao locatário.
9. Responsabilizar o sócio pelo simples inadimplemento da sociedade.
10. Aplicar a denúncia espontânea a tributo declarado e pago com atraso.
11. Dizer que a anistia perdoa o tributo. Ela perdoa a multa; quem perdoa o tributo é a remissão.
12. Dizer que o depósito em títulos ou parcial suspende a exigibilidade.
13. Contar a decadência sempre do fato gerador. A regra é o 1º dia do exercício seguinte.
14. Dizer que a citação válida interrompe a prescrição. É o despacho que a ordena.
15. Admitir embargos à execução fiscal sem garantia do juízo, ou em 15 dias.

Tabela de números

Regra	Número	Fonte
Noventena	**90 dias**	CF, art. 150, III, c
Multa confiscatória, em regra, acima de	**100% do tributo**	STF
Aquisição de estabelecimento: prazo para nova atividade	**6 meses**	CTN, art. 133
Homologação tácita	**5 anos do fato gerador**	art. 150, § 4º
Decadência (regra)	**5 anos do exercício seguinte**	art. 173, I
Prescrição	**5 anos da constituição definitiva**	art. 174
Repetição de indébito	**5 anos**	art. 168 e LC 118
Certidão negativa: prazo de expedição	**10 dias**	art. 205
Crédito trabalhista preferencial na falência	**até 150 SM**	Lei 11.101, art. 83
Execução fiscal: pagar ou garantir · embargos	**5 · 30 dias**	Lei 6.830, arts. 8º e 16
Prescrição intercorrente: suspensão · arquivamento	**1 ano · 5 anos**	Lei 6.830, art. 40
ISS: alíquota mínima · máxima	**2% · 5%**	ADCT e LC 116
ITR: parcela do Município conveniado	**100%**	CF, art. 158, II
Transição da Reforma Tributária	**2026 a 2033**	EC 132/2023

Checklist da véspera

- [ ] Sei o conceito de tributo e as cinco espécies.
- [ ] Sei as características da competência e quais tributos exigem lei complementar.
- [ ] Sei a tabela de exceções à legalidade e às anterioridades.
- [ ] Sei as imunidades e as súmulas vinculantes 52 e 57.
- [ ] Sei as regras de responsabilidade dos sucessores e de terceiros.
- [ ] Sei as modalidades de lançamento.
- [ ] Sei MODERECOPA, o art. 156 e a diferença entre isenção, anistia e remissão.
- [ ] Sei contar decadência e prescrição e as causas de interrupção.
- [ ] Sei o rito da execução fiscal e as ações do contribuinte.
- [ ] Sei as regras principais de cada imposto e a estrutura da Reforma.

LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA

CF: arts. 145 a 162 · CTN: arts. 3º a 18, 77 a 82, 96 a 112, 113 a 138, 139 a 193, 201 a 208 · Lei 6.830/1980: arts. 2º a 16 e 40 · LC 118/2005: arts. 3º e 4º.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base na Constituição Federal e suas emendas (incluindo a EC 132/2023), no Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), na LC 118/2005, na Lei 6.830/1980, na LC 116/2003 e na jurisprudência do STF e do STJ citada no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.